



[EMBATE JURÍDICO](#) | 03/12/2008 - 08:05

[5 da Junta Apuradora decidem vaga na Câmara](#)

Romilson Dourado

Se votos registrados numa urna de lona forem anulados, Fabrício fica com a cadeira de vereador no lugar de Deucimar

O destino do vereador eleito por Cuiabá, Deucimar Silva (PP), e do primeiro suplente Marcus Fabrício, que teve a mesma votação do titular, está nas mãos da juíza Edleusa Zorgetti Monteiro da Silva e dos civis Alberto Cunha Dourado, João Bosco Augusto Martins, Roberto Antunes Barros e Genésio Ovidio de Miranda. Eles compõem a Junta Apuradora e vão julgar o pedido de Fabrício, que pede anulação dos votos da urna da seção 139. Se a opção for pela nulidade, a cadeira de vereador ficará com Fabrício.

Em 5 de outubro, durante a eleição municipal, uma urna eletrônica da seção 139 na escola Augusto Trechaud e Curvo, no residencial Paiaguas, apresentou defeito. A juíza, então, determinou que fosse utilizada uma urna de lona, com votação através de cédulas. Na hora da contabilização dos votos o disquete da urna eletrônica não abriu. A magistrada decidiu por anular os votos. Considerou somente os votos da urna de lona. Marcus Fabrício, mesmo sem ter um voto nesse urna, pediu impugnação. A juíza indeferiu o pedido e ele recorreu ao TRE. O Pleno, por sua vez, cassou a decisão da magistrada e ordenou que a Junta Apurada faça o julgamento do recurso.

Fabrício e Deucimar tiveram 3.524 votos cada. Deucimar acabou eleito por ser o mais velho. Ele teve 4 votos na seção 139. Sem esses votos seria superado por Fabrício. **(Patrícia Sanches)**

Link da matéria: <http://app.rdnews.com.br/blog/post/5-da-junta-apuradora-decidem-vaga-na-camara>